

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5007257-51.2021.4.02.5112/RJ

AGRAVANTE: ROSILANE RODRIGUES INACIO (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ROSILANE RODRIGUES INACIO (evento 85) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 79) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a pretensão de comprovar a convivência da parte autora em união estável, implicaria revolvimento de matéria fática, o que não é cabível, em sede de incidente de uniformização.

A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 67), conheceu e negou provimento ao recuso nominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte, pela ausência de comprovação da existência de união estável entre a parte autora e o *de cujus*.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 71), aduzindo que: *“mesmo com várias provas nos autos comprovando a união estável da Recorrente e o segurado falecido, o benefício não foi concedido na esfera judicial.”*

Outrossim, a parte autora indicou como paradigmas os processos de números 0033698-23.2010.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ e 0011001-06.2018.4.02.5158, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que enquanto no acórdão combatido *“uma prova testemunhal bem convincente e um início de prova material bem robusto a Recorrente não teve o seu benefício concedido”*, no acórdão paradigma foi aplicada a tese de que *“de que a prova testemunhal é convincente para a concessão de pensão por morte”*, restando, assim, *“clara a existência de divergência entre decisões sobre questões de direito material, proferidas por Turmas Recursais da mesma Região”*.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 3ª Turma Recursal/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso nominado interposto pela autora, na forma da ementa adiante reproduzida:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALTA DE PROVAS EFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”

Extrai-se do acórdão recorrido que, após a análise do conjunto fático-probatório que consta nos autos, a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ concluiu que não restou comprovada a alegada relação de união estável entre a recorrente e ofalecido, não sendo possível a concessão de benefício de pensão por morte, conforme trechos do julgado que ora colaciono:

“(…)Compulsando os autos, verifico que a documentação apresentada pela parte autora não comprova a existência de união estável. Nesse sentido, observo que a autora, apesar de anexar certidão de óbito do falecido (ev. 1, it. 2, fl. 19), não consta como declarante; e o endereço registrado no documento não corresponde aos endereços dos comprovantes de residência por ela anexados, restando prejudicada a comprovação de coabitação.

Em nome da requerente, os comprovantes de residência remetem a Rua projetada CS, Itaperuna (ev. 1, it. 2, fls. 7 e 26). Enquanto a documentação do de cujus remete a Rua Francisco Frias, Itaperuna (certidão de óbito) e Rua Francisco Campello, Itaperuna (ev. 1, it. 2, fl. 32).

Quanto à sentença declaratória de união estável acostada aos autos (ev. 1, it. 2, fls. 14 e 15), reporto-me à fundamentação bem colocada da sentença recorrida, eis que os elementos probatórios que embasaram a homologação daquele processo resumem-se à declaração emitida pelo filho do falecido, que não se opôs à narrativa da requerente.

Em suma, o conjunto probatório apresentado limita-se às declarações testemunhais emitidas no processo de declaração de união estável e nos depoimentos pessoais colhidos e anexados nestes autos (ev. 39), contendo as narrativas da requerente, do filho e da irmã do de cujus.

Desta feita, não há como reconhecer a existência de união estável entre a requerente e o de cujus, pela falta provas concretas que reforcem e comprovem o alegado em depoimento pessoal.(...)”

Portanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão implicaria revolvimento de matéria fática, para fins de comprovação da aventada relação de união estável entre a autora e o *de cujus*, o que é vedado em sede de pedido de uniformização. Tal pretensão transborda a hipótese de cabimento do incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: *“Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.*

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.